

1500859-08.2022.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Henrique da Silva Hass

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 19 de abril de 2022, por volta das 14h00, na José Carlos Wolf, n. 1180, Jardim Tancredo Neves, nesta cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500859-08.2022.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500859-08.2022.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Henrique da Silva Hass

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 19 de abril de 2022, por volta das 14h00, na José Carlos Wolf, n. 1180, Jardim Tancredo Neves, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, PAULO HENRIQUE DA SILVA HASS, qualificado a fls. 17, guardava e trazia consigo 28 porções de cocaína, com peso líquido total de 7,3 gramas, e 20 porções de maconha com pelo líquido total de 18,4 gramas, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros (auto de constatação preliminar a fls. 13/15). Conforme apurado, o denunciado comercializa entorpecentes no endereço supramencionado e mantinha as porções que seriam vendidas ocultos no buraco de um poste existente no local. Ocorre que uma viatura da Guarda Civil Municipal passou pelo local realizando patrulhamento de rotina e notaram que o denunciado estava abaixado, mexendo no referido buraco. Ao notar a presença da viatura, PAULO HENRIQUE dispensou uma sacola plástica e tentou empreender fuga, pulando um muro e subindo no telhado de residências da vizinhança. Foi feito um cerco por guardas municipais e uma testemunha comunicou que o denunciado havia entrado em uma

residência pelo telhado e estava escondido em um alçapão. Os guardas conseguiram, então, localizá-lo e abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao inspecionarem a sacola por ele dispensada, encontraram 20 porções de maconha e 28 de cocaína. Questionado acerca dos fatos, PAULO HENRIQUE disse que estava em período de liberdade condicional e por isso empreendeu em fuga. Quanto aos entorpecentes, alegou que eram destinados a uso pessoal. Diante do exposto, denunciou PAULO HENRIQUE DA SILVA HASS como incurso no artigo 33, "caput" da Lei n. 11.343/06 e requereu que recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos artigos 55 e seguintes da Lei n. 11.343/06, citando o denunciado e o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Resposta escrita nos autos. A denúncia foi recebida. Prova oral e interrogatório nos autos.

Em Alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, pois há provas suficientes para a condenação do acusado. Não se aplica a atenuante da confissão, pois esta não foi integral. Afirma que não se aplica o §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, pois a quantidade de entorpecentes é muito elevada. Em Alegações finais, a Defesa requereu a aplicação de pena mínima, o reconhecimento da confissão e a fixação de regime aberto.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo está a fls. 113/115.

No interrogatório, o réu disse que efetivamente estava na posse do entorpecente, o qual era destinado ao comércio no local da prisão. Disse que vendia o entorpecente para sustentar o vício em droga ilícita.

As testemunhas GM Marcio da Silva Moraes e GM Murilo Cainelles de Araújo disseram que viram um sujeito abaixado em uma esquina, mexendo no cano de água de uma casa. Decidiram verificar, ocasião em que o réu correu, dispensou uma sacola branca ao solo e pulou para dentro de uma casa, tentando fugir pelos telhados. Havia entorpecente na sacola e no local onde o réu estava mexendo.

A quantidade de drogas ilícitas, consistente em 26 gramas, bem como a confissão do acusado tornam inequívoca a destinação ao comércio.

Diante disso, a responsabilidade criminal do acusado ficou demonstrada de forma inequívoca.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

O réu não tem maus antecedentes. Razão pela qual, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa. Há agravante, uma vez que o réu é reincidente em crime doloso, conforme certidão a fls 39, primeiro processo. Contudo houve confissão, de forma que ficam compensadas as circunstâncias (Recurso repetitivo julgado pelo STJ, Tema 585). Não há causa de aumento. Não se aplica o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é reincidente. O dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da situação econômica do réu.

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, pois trata-se de réu reincidente.

V) DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONDENO Paulo Henrique da Silva Hass à pena de cinco anos de reclusão, mais 500 dias-multa, em regime inicial fechado, por incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Incabível o apelo em liberdade, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública, pois a reincidência revela reiteração criminal, de forma que há necessidade de garantir a ordem pública.

Expeça-se ofício para a destruição dos entorpecentes, constando a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se. Decreto o perdimento dos valores monetários apreendidos nos autos, em favor da SENAD. Após o trânsito em julgado, providencie-se a transferência, comunicando-se, com cópia do depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do

Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP,
expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.
Indaiatuba, 22 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA